T5 Para memorizar

Responsabilidades en materia preventiva

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 3-29

Sanciones administrativas (LISOS)

pág. 9

Infracción	Mínimo	Medio	Máximo	Prescribe
Leve	45 - 485 €	486 - 975 €	976 - 2.450 €	**1 año**
Grave	2.451 - 9.830 €	9.831 - 24.585 €	24.586 - 49.180 €	**3 años**
Muy grave	49.181 - 194.745 €	194.746 - 491.865 €	491.866 - 983.736 €	**5 años**

45 €
sanción más baja

983.736 €
sanción más alta

1 · 3 · 5
años de prescripción:
leve · grave · muy grave

Plazos y penas

págs. 7 y 24

Sancionar al trabajador (ET 60.2)

Leve 10 días | Grave 20 días | Muy grave 60 días

Desde que la empresa lo sabe; como máximo **6 meses** desde los hechos. Sanción máxima: **despido**.

Delito de riesgo

CP 316 doloso: prisión **6 meses - 3 años** + multa **6 - 12 meses**.

CP 317 imprudencia grave: pena **inferior en grado**.

CP 318 personas jurídicas: se pena a **administradores o encargados**.

Artículos clave

págs. 4–29

Artículo	Qué dice
LPRL 42	El empresario responde: administrativa y, en su caso, penal y civil
LPRL 29 + ET 58	El trabajador: incumplimiento laboral
ET 58.3	Prohibidas las multas de haber
LISOS 5	Qué es una infracción en prevención
LISOS 11 · 12 · 13	Leves · graves · muy graves
LISOS 42.3	Empresa principal: responsabilidad solidaria
LGSS 168.3	Indemnización compatible con prestaciones y recargo
CC 1101	Responsabilidad contractual
CC 1902	Responsabilidad extracontractual (aquiliana)
CP 110	Civil derivada de delito: restitución, reparación, indemnización

Listas de tres

pág. 3–28

Tipos de responsabilidad

Administrativa · civil · penal

Delito de riesgo: elementos

Infracción de la norma · omisión · **peligro concreto y grave** (+ nexo causal). Sin daño.

Contractual (CC 1101)

Relación previa · daño derivado del contrato · **dolo, culpa o negligencia** (no objetiva).

Extracontractual (CC 1902)

Culpa o negligencia · daño a otro · causalidad. Cuasi objetiva: **teoría del riesgo** + **inversión de la carga de la prueba**.

Responsabilidad disciplinaria

Obligaciones previas · dolo, culpa o negligencia · **individual**, sin conductas colectivas.

Non bis in idem

Mismo **sujeto** · mismo **hecho** · mismo **fundamento**.

⚠ Lo que más cae

pág. 5–29

Incompatibles

Solo la **administrativa y la penal**; prevalece la **penal**.

Al trabajador nunca

Responsabilidad **administrativa** ni de **Seguridad Social**.

ETT

La **empresa usuaria** responde del recargo si el accidente es en su centro.

Contratas

La principal responde **solidariamente** si la infracción es en su centro.

Servicio de prevención ajeno

Contratarlo **no elimina** la responsabilidad del empresario.

Indemnización civil

Todo el daño, ni más ni menos (si no, **enriquecimiento sin causa**).

Procedimiento

Expediente → indicio de delito: se paraliza y va al Fiscal → juez → si no hay delito, vuelve la vía administrativa.

🟢 Leve

Limpieza sin riesgo · accidente leve sin comunicar · apertura sin comunicar (no peligrosa) · sin Libro de Subcontratación

🟠 Grave

Sin plan, evaluación o planificación · accidente grave o mortal sin comunicar · sin formación · sin primeros auxilios ni evacuación

Muy grave

Embarazadas, lactantes y menores · no paralizar a requerimiento de la ITSS · romper la confidencialidad médica · impedir la paralización

Lo que hay que saberse de la Unidad Didáctica 5 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.